SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG (2025/0170075-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
		RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA.
Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 713):

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AFASTAMENTO DOS ÓBICES ORIGINÁRIOS DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada, ao manter a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado ocorreu após o crime destes autos, violou o art. 59, caput, do Código Penal e, por arrastamento, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que, na data do fato – 22/04/2017 –, não havia condenação definitiva em seu desfavor no processo n. 0189119-80.2015.8.13.0433, cujo trânsito em julgado se deu apenas em 19/09/2019, razão pela qual se tratava de ação penal em curso, imprestável para valorar negativamente os antecedentes.

Documento eletrônico VDA58868208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 43dcb799-d512-4524-84cd-ec57a6765039

Sustenta que a compreensão adotada é incompatível com a lógica da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça – em suas palavras, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base – e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 591.054 – inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados na definição dos antecedentes criminais –, além de invocar voto no Habeas Corpus n. 135.400/SP, segundo o qual a sanção deve refletir a situação existente na data do crime.

Defende que, afastada a valoração negativa, estão preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, citando precedentes desta Corte.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

A defesa pretende o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena, sob o argumento de que, na data do fato (22/04/2017), não havia condenação definitiva em desfavor do acusado.

Consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu em desfavor do acusado, na primeira fase de dosimetria, condenação transitada em julgado por fato anterior, cujo trânsito em julgado se deu em momento posterior ao crime dos autos.

Com efeito, não havia, na data do fato, nenhuma condenação definitiva contra o acusado. Se houvesse, seria este considerado reincidente, a teor do disposto no art. 63 do Código Penal. É justamente este o conceito adotado por este Tribunal Superior acerca dos maus antecedentes, posto que a este título são consideradas as condenações definitivas por fatos anteriores que não gerem reincidência. Sendo assim, irretocável a valoração negativa afirmada pelo Tribunal de origem.

Neste sentido: AgRg no RHC n. 7.788.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/6/2023; AgRg no AR Esp n. 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 28/112022; e AgRg no HC n. 733.090/SP,

Documento eletrônico VDA58868208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 43dcb799-d512-4524-84cd-ec57a6765039

Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, D Je 23/9/2022.

Assim, reconhecidos os maus antecedentes, inviável o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Destarte, o agravante não trouxe nenhum argumento novo, que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA58868208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:36:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:00
Código de Controle do Documento: 43dcb799-d512-4524-84cd-ec57a6765039